

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת משה גפני
יעקב אשר

פ/25/1526

הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שידול להמרת דת), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 174 א. 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 174 א –

(1) בכותרת השוליים, בתחילתה יבוא "שידול או";

(2) האמור בו יסומן "(ב)" ולפניו יבוא :

"(א) המשדל אדם, בפניה ישירה, דיגיטלית, בדיוור ישיר, או בצורה מקוונת, להמיר דתו, דינו – מאסר שנה, ואם היה האדם קטין, דינו – מאסר שנתיים."

תיקון סעיף 368 2. בסעיף 368 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "מאסר ששה חודשים" יבוא "מאסר שנתיים";

(2) סעיף קטן (ב) – בטל.

דבריו הסבר

חוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – החוק), קובע מספר עבירות בנושא איסור שידול להמרת דת המעוגנות בסעיפים 174 א, 174 ב ו-368.

בתקופה האחרונה התגברו ניסיונותיהם של גופים מסיונריים, בעיקר נוצריים, לשדל להמרת דת. לעיתים ניסיונות אלה אינם כרוכים בהבטחת כסף או טובות הנאה חומריות, ולכן אינם אסורים לפי הדין הקיים, אולם השלכותיהם השליליות הרבות, לרבות נזקים נפשיים, מחייבות את התערבות המחוקק. זאת בעיקר לאור העובדה שמרבית הניסיונות להביא אנשים להמיר את דתם מתמקדים בבני השכבות החלשות, אשר בשל מצבם החברתי-כלכלי נתונים ביתר קלות לניסיונות שכנוע מעין אלה.

לפיכך, מוצע כי לצד האיסור על מתן הטבות כפיתוי להמרת דת, ייאסר גם עצם השידול להמרת דת, כשזה נעשה בפניה ישירה לאדם. מוצע להבחין בין מצב שבו האדם אותו מנסים לשדל הוא בגיר, שאז

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

העונש המקסימלי המוצע הוא שנת מאסר, לבין מצב שבו מנסים לשדל קטין, שאז העונש המקסימלי המוצע הוא שנתיים מאסר, ולכן גם מוצע במקביל לבטל את סעיף 368(ב) לחוק, הדין בשידול קטין להמרת דת.

עוד מוצע להחמיר את העונש החל על מי שעורך טקס המרת דת של קטין, ולהעמידו על שנתיים מאסר, במקום שישה חודשים, כקבוע היום בסעיף 368(א) לחוק.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/1928/24).

הצעת החוק זהה לפ/1928/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)